

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ ET CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AUX FINS DE TEST

Version de test confidentielle - À signer en deux exemplaires originaux

L'ÉDITEUR

Daniel Partel, éditeur du logiciel ΣIRIUS /
SIRIUS Assistant

Statut juridique :

Adresse : 319 boulevard de la Boissière
93110 Seine-Saint-Denis

SIREN / SIRET :

Contact : danielpartel@hotmail.com

Ci-après « l'Éditeur ».

LE TESTEUR

Nom et prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Pièce d'identité vérifiée : ☐ Oui ☐ Non

Ci-après « le Testeur ».

L'Éditeur et le Testeur sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

1. OBJET

Le présent accord encadre la remise au Testeur d'une version non publique, expérimentale ou de préproduction de ΣIRIUS ainsi que, le cas échéant, le prêt d'un appareil ou support permettant son évaluation. Le test a pour seul objet l'évaluation fonctionnelle, ergonomique et technique du logiciel.

2. DURÉE ET PÉRIMÈTRE

Le test débute le et prend fin le Il concerne exclusivement les plateformes et fonctions cochées en annexe. L'Éditeur peut interrompre le test pour des raisons de sécurité, maintenance, conformité ou protection du logiciel.

3. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Sont notamment confidentiels : le logiciel et ses versions de test, son fonctionnement, son code et son architecture, ses interfaces, son HUD, ses modules, ses méthodes, ses résultats, ses performances, ses défauts, ses feuilles de route, ses tarifs non publiés, ses identifiants d'accès, la documentation remise et toute information dont le caractère confidentiel ressort raisonnablement du contexte.

4. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Le Testeur s'engage à :

- conserver strictement confidentielles les informations reçues ou observées ;
- ne communiquer aucun accès, fichier, capture, vidéo, enregistrement, résultat ou information à un tiers sans autorisation écrite préalable ;
- ne publier aucun avis, démonstration ou contenu relatif à la version testée sur un réseau social, forum, site, messagerie publique ou autre média ;
- protéger ses accès et signaler immédiatement toute perte, vol, fuite ou suspicion de compromission ;
- ne conserver aucune copie à l'issue du test.

5. DROIT D'UTILISATION ET RESTRICTIONS

Le Testeur bénéficie d'un droit personnel, temporaire, révocable, non exclusif et non transférable d'utiliser ΣIRIUS uniquement pour le test. Il lui est interdit de copier, céder, louer, vendre, redistribuer, modifier, contourner les protections, décompiler, désassembler, effectuer de l'ingénierie inverse, extraire le code ou les modèles, rechercher les secrets techniques, créer un produit concurrent ou permettre à un tiers d'utiliser le logiciel.

6. CAPTURES ET ENREGISTREMENTS

Les captures d'écran, photographies, vidéos et enregistrements sont interdits, sauf lorsqu'ils sont nécessaires au signalement d'une anomalie et transmis exclusivement à l'Éditeur par le canal convenu. Toute autre utilisation requiert une autorisation écrite préalable.

7. COMPTES ET SERVICES TIERS

Le Testeur demeure responsable de ses comptes et appareils. Il ne doit jamais transmettre ses mots de passe Google, Microsoft ou autres. Les services tiers doivent être associés par leurs mécanismes officiels d'autorisation. Le Testeur peut révoquer ces autorisations et doit le faire à la fin du test si l'Éditeur le demande.

8. DONNÉES ET VIE PRIVÉE

Le Testeur utilisera de préférence des données fictives ou non sensibles. Il s'interdit d'introduire sans autorisation des données de santé, données bancaires, secrets professionnels de tiers, données relatives à des mineurs ou toute donnée dont il ne maîtrise pas licitement l'utilisation. Les données nécessaires au compte, à la sécurité, au support et au test peuvent être traitées conformément à la politique de confidentialité de ΣIRIUS. Les droits d'accès, rectification et suppression peuvent être exercés à l'adresse danielpartel@hotmail.com.

Initiales Éditeur : Initiales Testeur :

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ΣIRIUS, son code, ses interfaces, ses modules, sa documentation, ses signes distinctifs et l'ensemble de ses éléments restent la propriété exclusive de Daniel Partel ou de leurs titulaires respectifs. Le présent accord n'emporte aucune cession de propriété intellectuelle.

10. RETOURS DU TESTEUR

Le Testeur peut transmettre des observations, idées, rapports d'erreur et suggestions. Il autorise gratuitement l'Éditeur à les analyser et à les utiliser pour corriger, sécuriser et améliorer ΣIRIUS, sans transfert au Testeur de droits sur le logiciel et sans obligation d'intégration ou de rémunération.

11. PRÊT DE MATÉRIEL

Lorsqu'un appareil, support ou accessoire est prêté, il reste la propriété de l'Éditeur. Le Testeur en assure la garde, l'utilise avec soin, ne le prête pas et le restitue avec ses accessoires à la date convenue. Toute perte, vol ou détérioration doit être signalé immédiatement. L'état contradictoire figure en annexe.

12. VERSION EXPÉRIMENTALE ET RESPONSABILITÉ

Le Testeur reconnaît utiliser une version susceptible de contenir des erreurs, interruptions ou fonctions incomplètes. Il doit conserver ses propres sauvegardes et ne pas utiliser ΣIRIUS pour une décision critique, médicale, juridique, financière, réglementaire ou de sécurité sans vérification humaine compétente. Chaque Partie demeure responsable des dommages directs résultant de ses fautes dans les limites du droit applicable.

13. RESTITUTION ET SUPPRESSION

À la fin du test ou sur demande, le Testeur cesse toute utilisation, restitue le matériel et les documents, désinstalle les versions confiées, supprime les copies et informations confidentielles et, si demandé, confirme cette restitution et cette suppression par écrit.

14. DURÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ

Les obligations de confidentialité survivent pendant cinq (5) ans après la fin du test et au-delà pour les informations qui constituent encore un secret protégé ou demeurent légalement confidentielles.

15. RÉSILIATION

Tout manquement grave autorise l'autre Partie à mettre fin immédiatement au test, sans préjudice des mesures nécessaires à la cessation du trouble, à la restitution et à la réparation d'un préjudice démontré.

16. DROIT APPLICABLE ET DIFFÉRENDS

Le présent accord est soumis au droit français. Les Parties rechercheront d'abord une solution amiable. À défaut, le différend sera porté devant les juridictions compétentes selon les règles légales applicables, notamment celles protégeant le consommateur lorsqu'elles s'appliquent.

17. ACCORD COMPLET

Le présent document et ses annexes expriment l'accord des Parties pour le test concerné. Toute modification doit être établie par écrit et acceptée par les deux Parties.

Fait à _____, le _____, en deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

L'Éditeur - Daniel Partel

Mention manuscrite « Lu et approuvé » :
.....

Signature :

Le Testeur -

Mention manuscrite « Lu et approuvé » :
.....

Signature :

A. ACCÈS ET PLATEFORMES AUTORISÉS

☐ Windows ☐ Android ☐ iOS / iPadOS ☐ Web

Version confiée : Identifiant du compte test :

Modules autorisés / restrictions :

B. MATÉRIEL ET ACCESSOIRES REMIS

Désignation	Marque / modèle	N° de série	État au départ	Valeur indicative

Accessoires remis :

Observations :

C. SCÉNARIOS DE TEST CONVENUS

Scénario	Résultat attendu	Résultat observé / anomalie
Première connexion et retour dans l'application		
Connexion Google / Microsoft		
Lecture et préparation d'un email de test		
Navigation, commandes vocales et modules		
Autre :		

D. RESTITUTION

Date et heure prévues :

État constaté au retour :

☐ Matériel et accessoires restitués ☐ Logiciel désinstallé ☐ Copies supprimées

Visa de remise - Éditeur

Visa de réception - Testeur